



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 189 DEL 05/05/2026	OGGETTO: Artt. 62 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – “Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi al progetto per la Realizzazione Nuova Mensa Scolastica nel Plesso Scuola Media” – Anticipazione del 30% lavori e Progettazione esecutiva - Determina di liquidazione.
Registro Generale N. 330 DEL 11/05/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **undici**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

CUP: J25E24000150006

CIG: B5F4BB8D89

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 14/2026, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO che:

- il Comune di Avella ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, sottoscrivendo la relativa Convenzione assunta al R.A.P. n. 12/2022;
- con Determinazione n. 84 RG (n. 51 RS) del 18.02.2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Avella – Amministrazione delegante - si è delegato alla SUA il procedimento per l'affidamento dell'“APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO A MENSA SCOLASTICA FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS”, *ai sensi dell'art. 50, commi 1, lett. c), e comma 4, e dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023*, con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura negoziata” da aggiudicarsi con il “criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” per l'importo complessivo di € 627.910,00, comprensivo di € 7.000,00 per oneri di sicurezza e di € 94.839,75 quali costi stimati

della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023, ed € 15.000,00 per il servizio di progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA;

VISTI:

- la Convenzione sottoscritta tra il Comune e la Provincia di Avellino - Stazione Unica Appaltante;
- il Regolamento di funzionamento della SUA, approvato con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15/2019, n. 56/2020 e n. 40/2024;
- il Vademecum operativo della SUA adottato con Determinazione del Dirigente del Settore 2 della Provincia di Avellino n. 153 del 26/01/2022;

PRECISATO che:

- il Comune all'atto dell'indizione di ciascuna procedura di affidamento provvede ad impegnare ogni onere necessario ad acquisire l'affidamento di cui necessita tra cui il contributo di gara previsto per l'ANAC e gli oneri a favore della SUA ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di funzionamento della stessa;
- alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate dal vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché dalla Convenzione stipulata con l'Ente aderente, in uno con le verifiche in capo al primo graduato del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;
- rimangono comunque in capo al Comune, ai sensi del Regolamento di funzionamento della SUA, le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto ed in particolare l'aggiudicazione efficace nonché le attività amministrative propedeutiche alla liquidazione e al pagamento di tutti gli oneri resisi necessari per l'espletamento della procedura di affidamento demandata alla SUA;
- la Stazione Unica Appaltante provvede a "trasferire/migrare" al Comune il CIG acquisito, che identifica la procedura in fase di gara e fino alla aggiudicazione efficace, al fine di individuare la medesima procedura anche nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto e che il Comune ha l'obbligo della "presa in carico" secondo le modalità previste dalla BDNCP;

PRESO ATTO:

- della Determinazione Dirigenziale n. 485 del 06.03.2025 dell' Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli investimenti della Provincia di Avellino, con cui è stata indetta una <<procedura negoziata>> per l'affidamento dell'"APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO A MENSA SCOLASTICA FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS" nel Comune di Avella, *ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50, commi 1, lett. c), e comma 4, e dell'art. 44 del D.Lgs. n. n. 36/2023*, da aggiudicarsi con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" per l'importo complessivo di € 627.910,00, comprensivo di € 7.000,00 per oneri di sicurezza e di € 94.839,75 quali costi stimati della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023, ed € 15.000,00 per il servizio di progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA;
- della Determinazione Dirigenziale n. 666 del 31.03.2025 dell' Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli investimenti della Provincia di Avellino con cui: sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stato conseguentemente proposto al Comune di Avella, *in qualità di Amministrazione delegante*, di disporre l'affidamento dell' "APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO A MENSA SCOLASTICA FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS" a favore della **NATALE BERNARDO S.r.l.. con sede in Via Nazionale delle Puglie, n. 5 in Sirignano (AV), (P.IVA: 02737970646)** – che ha ottenuto il miglior punteggio totale pari a 91.54 punti ed ha offerto un ribasso percentuale dell'0,50% (zero,cinquanta%) sull'esecuzione lavori e del 2,00% (due/00%) sulla progettazione, determinando così l'importo di aggiudicazione che ammonta quindi a € 618.043,53 di cui di cui € 608.975,00 per lavori, comprensivi di € 7.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 95.000,00 quale costo della manodopera, oltre IVA, e € 9.068,53 quali costi per i servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie, comprensivi di oneri ed oltre IVA, ed un ribasso di 18 (diciotto giorni) sulla durata prevista di 60 giorni per la fase di progettazione esecutiva e un ribasso di 99 (novantanove giorni) sulla durata prevista di 330 giorni per la fase di esecuzione dei lavori.
- è stata proposta l'approvazione dello schema di **AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO**, ai fini delle attività di

pubblicazione e comunicazione che saranno espletata dalla SUA della Provincia di Avellino in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

- della comunicazione della Provincia di Avellino, *acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 3359 del 01.04.2025*, con cui è stata trasmessa la relazione istruttoria inerente all'esito della attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura *de qua*;

RITENUTO, pertanto:

- di poter procedere all'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 a favore della **NATALE BERNARDO S.r.l. con sede in Via Nazionale delle Puglie, n. 5 in Sirignano (AV), (P.IVA: 02737970646)**, a seguito dell'esperimento della gara in parola avviata con propria Determinazione n. 84 RG (n. 51 RS) del 18.02.2025; **DARE ATTO** che con Determina n. 126/2025 rg n. 201, si è proceduto all'aggiudicazione efficace per l'affidamento dell' "APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO A MENSA SCOLASTICA FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS" a favore della NATALE BERNARDO S.r.l. con sede in Via Nazionale delle Puglie, n. 5 in Sirignano (AV), (P.IVA: 02737970646) - che ha offerto un ribasso percentuale dell'0,50% (zero,cinquanta%) sull'esecuzione lavori e del 2,00% (due/00%) sulla progettazione, determinando così l'importo di aggiudicazione che ammonta quindi a € 618.043,53 di cui di cui € 608.975,00 per lavori, comprensivi di € 7.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 95.000,00 quale costo della manodopera, oltre IVA, e € 9.068,53 quali costi per i servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie, comprensivi di oneri ed oltre IVA, ed un ribasso di 18 (diciotto giorni) sulla durata prevista di 60 giorni per la fase di progettazione esecutiva e un ribasso di 99 (novantanove giorni) sulla durata prevista di 330 giorni per la fase di esecuzione dei lavori.

Dato atto che i lavori sono stati avviati;

Viste le fatture che di seguito vengono specificate:

- **n. FATTPA 5_26** del 29.04.2026, acquisita al prot. n. 5071 del 29.04.2026, dell'importo pari ad € 200.961,75 di cui € 182.692,50 per imponibile ed € 18.269,25 per iva, emessa dall'operatore NATALE BERNARDO S.r.l. con sede in Via Nazionale delle Puglie, n. 5 in Sirignano (AV), (P.IVA: 02737970646), quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per i lavori di cui sopra;
- **n. FATTPA 4_26** del 29.04.2026, acquisita al prot. n. 5070 del 29.04.2026, dell'importo pari ad € 11.063,61 di cui € 9.068,53 per imponibile ed € 1.995,08 per iva, emessa dall'operatore NATALE BERNARDO S.r.l. con sede in Via Nazionale delle Puglie, n. 5 in Sirignano (AV), (P.IVA: 02737970646), relativamente alla progettazione esecutiva;

Acquisita la certificazione contributiva con cui l'operatore risulta in regola con gli adempimenti, con prot. Durc INPS_49906711;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. n. 36/2023;

il D.Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 184 e 185;

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:

1. LIQUIDARE le fatture che di seguito si specificano:

- n. FATTPA 5_26 del 29.04.2026, acquisita al prot. n. 5071 del 29.04.2026, dell'importo pari ad € 200.961,75 di cui € 182.692,50 per imponibile ed € 18.269,25 per iva, emessa dall'operatore NATALE BERNARDO S.r.l. con sede in Via Nazionale delle Puglie, n. 5 in Sirignano (AV), (P.IVA: 02737970646), quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per i lavori di cui sopra;
- n. FATTPA 4_26 del 29.04.2026, acquisita al prot. n. 5070 del 29.04.2026, dell'importo pari ad € 11.063,61 di cui € 9.068,53 per imponibile ed € 1.995,08 per iva, emessa dall'operatore NATALE BERNARDO S.r.l. con sede in Via Nazionale delle Puglie, n. 5 in Sirignano (AV), (P.IVA: 02737970646), relativamente alla progettazione esecutiva;

2. DARE ATTO che la somma complessiva di € 690.911,48 per l'espletamento dei lavori e dei costi della progettazione

in parola trova copertura sul cap. 2613.11 cod. 2.05.99.99.999 del bilancio comunale gestione R.R.,

- 3. DARE ATTO** della insussistenza, ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 11/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 05/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: "Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al progetto per la Realizzazione Nuova Mensa Scolastica nel Plesso Scuola Media" - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023
CIG: B5F4BB8D89 **CUP:**
Descrizione Capitolo: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA MEDIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.05.99.99.99	4.2	2613.11		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
195	€ 681.378,65	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Natale Bernardo s.r.l. - **Progressivo Fornitore:** 3579
Codice Fiscale: 02737970646 **P.Iva:** 02737970646

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
607	11.063,61	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

Natale Bernardo s.r.l.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
608	200.961,75	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

Natale Bernardo s.r.l.

Avella (AV), 11/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 11/05/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 11/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 557, e vi rimarrà fino al 26/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 330 del 11/05/2026;

Oggetto: Artt. 62 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – “Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al progetto per la Realizzazione Nuova Mensa Scolastica nel Plesso Scuola Media” – Anticipazione del 30% lavori e Progettazione esecutiva - Determina di liquidazione.

Avella (AV), 11/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella